

พิจารณาตามคำชี้แจงของเกษตรจังหวัดนครพนมว่า เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน ประมาณ ๔,๑๗๔ บาท ต่อไร่ หรือ ๑๐.๔๓ บาท ต่อดารางวา และข้อเท็จจริงปรากฏว่าเดิมผู้ฟ้องคดีสามารถทำนาได้เต็มพื้นที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา แต่เมื่อได้มีการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลาด ผู้ฟ้องคดีทำนาในพื้นที่ได้เพียงบางส่วน มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางวา เท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถทำนาในพื้นที่ของตนได้ประมาณ ๓๘๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำนาในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐) เป็นเงินจำนวน ๓,๙๖๓.๔๐ บาท (๓๘๐ ตารางวา x ๑๐.๔๓ บาท) พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๙๖๓.๔๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๖/๒๕๕๕)

การที่กรมชลประทานขุดลอกขยายลำน้ำและทำถนนเลียบลำน้ำรุกล้ำที่ดินของเอกชน โดยที่เจ้าของที่ดินไม่ได้ให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้กระทำได้ ประกอบกับไม่มีการตรากฎหมายเพื่อเวนคืนที่ดินพิพาทดังกล่าว ถือเป็นการจงใจกระทำต่อเจ้าของที่ดินให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย แม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม กรมชลประทานก็ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการขุดลอกและพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนบริเวณลุ่มน้ำลำพะเนียง การกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โครงการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ แต่ไม่มีงบประมาณเพื่อจ่ายค่าทดแทนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขุดลอกขยายลำน้ำพะเนียงและสร้างถนนเลียบลำน้ำรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย สำหรับที่ดินมีโฉนดเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และสำหรับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โครงการขุดลอกและพัฒนาลำน้ำพะเนียงและการสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียง มีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีโดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งการขุดลอกขยายความกว้างของลำน้ำ

พะเนียงและก่อสร้างคันดินเป็นถนนเลียบตลอดแนวสองฝั่งลำน้ำพะเนียงนั้น ข้อเท็จจริงรับกันว่า ได้มีการรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ในส่วนที่ดินมีโฉนดถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ ตารางวา และก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๔ ตารางวา และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา และก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ๓ ไร่ ๕๕ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น ๕ ไร่ ๒๙ ตารางวา โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจที่จะบุกรุก ยึดถือ หรือครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะขุดลอกเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยวิธีอื่น ๆ อีกทั้ง ไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีขุดลอกขยายลำน้ำพะเนียงและก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และแม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือของผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาลำน้ำพะเนียง อีกทั้ง ที่ดินส่วนที่ทำเป็นถนน ผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองและใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาอยู่ นั้น ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจะบุกรุก ยึดถือ หรือครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามโครงการและเข้าใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการขุดลอกขยายลำน้ำพะเนียงและก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงรุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการจงใจทำต่อผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เสียหาย ในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเป็นการชดเชยที่ดินที่เสียไปในการพัฒนาลำน้ำพะเนียงดังกล่าวได้ เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงและทำเป็นถนนเลียบลำน้ำพะเนียง รวมทั้งสิ้น เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒๙ ตารางวา หรือ ๒,๐๒๙ ตารางวา โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของที่ดินตามโฉนดที่ดิน มีราคาตารางวาละ ๑๐๐ บาท และตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) มีราคาตารางวาละ ๘๐ บาท ประกอบกับไม่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการซื้อขายตามปกติในท้องตลาดหรือมีราคาซื้อขายที่ดินบริเวณใกล้เคียงมาเปรียบเทียบ จึงต้องถือว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมแล้ว โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๔๐๒ ตารางวา และก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงเนื้อที่



๓๗๒ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่จำนวน ๗๗๔ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๗,๔๐๐ บาท และตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ถูกขุดลอกเป็นลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๖๕๒ ตารางวา และก่อสร้างถนนเลียบลำน้ำพะเนียงเนื้อที่ ๖๐๓ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่จำนวน ๑,๒๕๕ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๘๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๔๐๐ บาท จึงมีความเสียหายที่คำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๑๗๗,๘๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๗๗,๘๐๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๘/๒๕๕๕ ที่ อ.๓๙๐/๒๕๕๕ ที่ อ.๔๗๐/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๔๑/๒๕๕๕ ที่ อ.๕๘๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๔๔/๒๕๕๕ ที่ อ.๖๘๒/๒๕๕๕ ที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๗๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๕/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๗๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๑๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๓๘๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๗๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๒๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๔๒/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๔๓/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๖๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๙๗/๒๕๕๖ ที่ อ.๘๘๖/๒๕๕๖ ที่ อ.๙๔๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๒๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๓๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๒๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๘๒/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๘๘/๒๕๕๗ ที่ อ.๓๙๐/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๔๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๐๗/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๔/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๑๖/๒๕๕๗ ที่ อ.๖๘๙/๒๕๕๗ ที่ อ.๗๗๑/๒๕๕๗ ที่ อ.๘๕๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๑๔๖/๒๕๕๘ ที่ อ.๒๖๒/๒๕๕๘ ที่ อ.๓๖๘/๒๕๕๘ ที่ อ.๓๖๙/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๘๙/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๙๒/๒๕๕๘ ที่ อ.๕๙๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๖๙๕/๒๕๕๘ และที่ อ.๘๒๙/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมที่ดิน

กรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามคำพิพากษาของศาลเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่ชอบ นั้น มิได้เกิดจากความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียน ความเสียหายของผู้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด มิได้เกิดจากการกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง การกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้จดทะเบียนฯ ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจวินิจฉัยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เรียกเก็บโดยชอบแล้วได้ ดังนั้น กรมที่ดินจึงไม่จำต้องคืนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และไม่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้จดทะเบียนฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ประมูลซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๑๘ และเลขที่ ๓๕๒๒๑ ที่ตำบลออนกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ดินดังกล่าวเป็นของนาย ช. กับพวก และได้จำนองที่ดินไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อมา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการจดทะเบียนโอนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากนาย ช. เป็นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงทำการจดทะเบียนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้จัดการมรดกของนาย ช. เห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินในราคาต่ำเกินควร จึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโดยมิชอบดังกล่าว ศาลจังหวัดเชียงใหม่ทำการไต่สวน คำร้องแล้วมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว หลังจากนั้น สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินทั้งสองแปลง ต่อมา อธิบดีกรมที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างนาย ช. กับผู้ฟ้องคดี ผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน เป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๖๖ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง เป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมีโฉนดเลขที่ ๓๕๒๑๘ และเลขที่ ๓๕๒๒๑ ที่ตำบลออนกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และได้ร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนาย ช. เป็นผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน



โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง^๑ ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๗) (ก)^๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีนี้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวน ๒๐,๒๖๖ บาท จึงเห็นได้ว่า เป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลง ตลอดจนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ มิใช่เป็นความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียนแต่อย่างใด การจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับกรณีของความเสียหายของผู้ฟ้องคดีซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาดอันเป็นขั้นตอนการบังคับคดีของกรมบังคับคดีนั้น มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยชอบจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจคืนค่าธรรมเนียมหรือเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งไม่คืน

^๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๑๐๓ ในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้จดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามมาตรา ๑๐๕ เบื้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด ร้อยละ ๒

ฯลฯ

ฯลฯ

เงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงแก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฉะนั้น เมื่อการออกคำสั่งไม่คืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำอันละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๔๑/๒๕๕๖)

๔) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมพัฒนาที่ดิน

การเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่มีเอกสารสิทธิ ทั้งที่รู้อยู่ว่าบริเวณดังกล่าวจะมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ถือได้ว่าเป็นการยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายซึ่งเกิดจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเอง และไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากหน่วยงานของรัฐได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ครอบครองและทำประโยชน์ปลูกส้มเขียวหวานในที่ดิน หมู่ที่ ๖ บ้านหาดรั้ว ตำบลวังชัน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อเนื่องมาจากบิตามารดา โดยไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ต่อมา กรมพัฒนาที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวหมู่ที่ ๖ บ้านหาดรั้ว ตามสัญญาลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ จนกระทั่งเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ได้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในที่ดินได้ตามปกติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชย ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวได้มีการดำเนินการมาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะทำการปลูกส้มเขียวหวานในพื้นที่พิพาท เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าได้ครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากบิตามารดา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงย่อมรู้ถึงความเป็นมาของการดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังดำเนินการปลูกผลไม้ในพื้นที่พิพาททั้งที่ราษฎรอื่นไม่ปลูกแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวเอง การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวจึงมิใช่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๙-๙๐๐/๒๕๕๕)

๕) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีที่เทศบาลนำถนนสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันไปจัดทำเป็นตลาดถาวร อันเป็นการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง เทศบาลต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ หากไม่แล้วเทศบาลอาจต้องรื้อถอนตลาดดังกล่าว และทำถนนสาธารณะประโยชน์ให้มีสภาพดังเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามประกอบกิจการค้าขาย โดยมีร้านค้าตั้งอยู่ริมถนนเชื่อมชั้นตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของเทศบาลเมืองพระประแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่นำถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมาสร้างเป็นตลาดถาวรเพื่อให้ประชาชนเช่าจำหน่ายสินค้า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแปรหรือถอนสภาพถนนสาธารณะประโยชน์มาสร้างเป็นตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า ไม่สามารถค้นหาเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เนื่องจากได้ดำเนินการผ่านมาหลายปีแล้ว ต่อมา จังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำประชาคมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อยืนยันการเปลี่ยนสภาพถนนเป็นตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ดำเนินการดังกล่าว โดยมีประชาชนลงมติเห็นชอบด้วยเป็นจำนวนสองร้อยกว่าเสียง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งให้จังหวัดสมุทรปราการทราบ แต่ขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดสมุทรปราการและกระทรวงมหาดไทย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนตลาดพิพาทออกไปจากถนนสาธารณะประโยชน์ และทำให้เป็นถนนสำหรับประชาชนใช้สัญจรไปมาตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมพื้นที่ถนนสาธารณะประโยชน์พิพาทมีสภาพเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองลัดตะนง) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ขอเปลี่ยนสภาพคลองสาธารณะประโยชน์เป็นลานจอดรถและถนนสาธารณะประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลถนนสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ตลอดจนมีอำนาจที่จะจัดให้มีตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดงได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ (๑)^๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับข้อ ๕ (๒)^๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่การนำถนนสาธารณะประโยชน์พิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไปจัดทำตลาดถาวรเพื่อให้ประชาชนเช่าทำการค้าอันมีลักษณะเป็นการจัดทำหรือหาประโยชน์ในที่ดินโดยการให้เช่าได้นั้น เป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการหาผลประโยชน์สำหรับบำรุงท้องที่ ตามนัยแห่งมาตรา ๑๑^๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

^๔ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ที่ดินตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่าที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑๑ การจัดหาผลประโยชน์ซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกล่าวมาในมาตราก่อนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้จัดหาผลประโยชน์สำหรับรัฐ หรือบำรุงท้องที่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้มาตรา ๘ วรรคสอง (๑)^๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันได้กำหนดไว้ว่า ต้องมีการถอนสภาพที่ดินนั้นให้พ้นจากสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยทำเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเสียก่อน ซึ่งการจะดำเนินการถอนสภาพเช่นนั้นได้ ต้องปรากฏว่าได้มีการจัดหาที่ดินสำหรับการจัดทำเป็นถนนสาธารณประโยชน์แทนที่ดินแปลงเดิมเสียก่อน และหากจะถอนสภาพโดยการจัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกาก็จะต้องปรากฏว่าประชาชนได้เลิกใช้ถนนสาธารณประโยชน์นั้นแล้ว หรือเป็นกรณีที่ถนนไม่อยู่ในสภาพการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอีกต่อไปโดยมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำถนนสาธารณประโยชน์พิพาทมาจัดทำเป็นตลาดถาวรนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรวมทั้งประชาชนทั่วไปยังคงใช้ประโยชน์จากถนนสาธารณประโยชน์ที่พิพาทเป็นถนนสัญจรและลานจอดรถ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการจัดหาที่ดินอื่นมาทำเป็นตลาดจอดรถและถนนสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนใช้ประโยชน์แทนแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จะให้มีการถอนสภาพโดยการจัดทำเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา สำหรับกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งนั้น ข้อ ๔^๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดไว้ว่า ผู้ขอจะต้องเป็น

^๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

มาตรา ๘

ฯลฯ

ฯลฯ

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๔ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น ถมคลองเปลี่ยนสภาพเป็นถนน ผู้ขอจะต้องเป็นทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่พร้อมเอกสารหลักฐานนั้น ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้แต่อย่างใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำถนนสาธารณประโยชน์พิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไปจัดทำเป็นตลาดถาวรเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นค่าเช่าแผงขายสินค้า อันเป็นการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มิใช่เป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อสาธารณประโยชน์ใช้ร่วมกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้ดำเนินการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการทำประชาคมกับประชาชนและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ก็หาไม่ผลทำให้การใช้ประโยชน์โดยทำเป็นตลาดถาวรดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันมีลักษณะสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันได้ รวมถึงการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่มีการนำมาจัดสร้างตลาดถาวรดังกล่าวนั้น ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการไม่อาจใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ตามปกติ จึงถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย พิกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรื้อถอนตลาด และจัดทำลานจอดรถ รวมทั้งถนนสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพเดิม ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๘/๒๕๕๕)

กรณีที่มีผู้มาใช้บริการในตลาดสดของเทศบาลประสบอุบัติเหตุล้มลง ศีรษะกระแทกถึงแก่ความตาย หากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตลาดโดยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการดำเนินการจัดการตลาด รวมทั้งไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาความสะอาดเรียบร้อยของตลาดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการกระทำละเมิดของเทศบาล

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ สามียของผู้ฟ้องคดีได้ล้มลงศีรษะกระแทกพื้นในตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุดซึ่งเป็นตลาดสดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง



มาบตาพุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา สามีของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตลง ซึ่งจากผลการชันสูตรพลิกศพปรากฏว่า เสียชีวิตเนื่องจากเลือดคั่งในสมอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสามีของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการตลาดสดมาบตาพุด เนื่องจากในการก่อสร้างอาคารตลาดสดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้กระเบื้องปูพื้นผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในตลาดสด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากการให้ถ้อยคำของผู้ค้าและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในตลาดสด และสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่า สาเหตุการตายไม่ได้เกิดจากการใช้กระเบื้องปูพื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่เกิดจากการที่ผู้ตายสะดุดตะแกรงเหล็กที่ครอบรางระบายน้ำล้มลง ศีรษะกระแทกขอบแผงขายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดมาบตาพุด ซึ่งตามแบบแปลนของสำนักการช่างได้กำหนดให้ปูพื้นตลาดสดดังกล่าวด้วยกระเบื้องเซรามิกขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว โดยก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะอนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าว สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตลาดได้เลือกใช้กระเบื้องยี่ห้อ COTTO รุ่น WINDY YELLOW มีค่ากันลื่นที่ระดับ ๙ เป็นวัสดุปูพื้นตลาดโดยกระเบื้องดังกล่าวเป็นวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่าย และสามารถนำไปปูพื้นตลาดได้ กรณีจึงถือได้ว่า การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดมาบตาพุดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ (๔)^{๑๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว นอกจากนี้ จากการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าหลังจากเปิดตลาดสดมาบตาพุดแล้วมีการร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการเกิดเหตุลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บในตลาด ประกอบกับผู้อยู่ในเหตุการณ์ได้ให้การ

^{๑๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ ทำความสะอาดง่ายและไม่มีน้ำขัง

ฯลฯ

ฯลฯ

ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า ในวันเกิดเหตุเห็นสามีของผู้ฟ้องคดีเดินแบบคนแก่ แล้วสะดุดรางระบายน้ำที่เป็นตะแกรงเหล็ก โดยเท้าซ้ายชดออยู่กับตะแกรงเหล็กและรองเท้าก็ยังติดอยู่ในตะแกรงเหล็กนั้น ในขณะที่ล้มสามีของผู้ฟ้องคดีพยายามจะจับแขนขาของบริเวณนั้นแต่จับไม่ทัน ศีรษะจึงกระแทกกับแขนขาของ โดยวันเกิดเหตุพื้นตลาดมีสภาพแห้งและไม่เปียกน้ำแต่อย่างใด เมื่อบุคคลที่ให้ถ้อยคำดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งหรือมีเรื่องโกรธเคืองกับสามีของผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงมีน้ำหนักเชื่อถือได้ อีกทั้ง ไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่จะรับฟังได้ว่าการเลือกใช้กระเบื้องดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้สามีของผู้ฟ้องคดีลื่นล้ม นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการตลาด ได้ทำสัญญาว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ๒ คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คอยดูแลทำความสะอาดตลาดตลอดอยู่เป็นประจำ จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดของตลาดตามที่บัญญัติไว้ในข้อ ๒๔^{๖๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แต่อย่างใด เมื่อรับฟังได้ว่าการเสียชีวิตของสามีของผู้ฟ้องคดีเกิดจากอุบัติเหตุโดยทั่วไป มิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๗๐๖/๒๕๕๘)

ในการปรับปรุงถนนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมนั้น การยกระดับถนนและท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิมถือเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีเหตุผล เหมาะสมพอสมควรแก่เหตุ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในบริเวณถนนดังกล่าวแล้ว แม้จะมีผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการที่น้ำท่วมขังหน้าบ้าน เนื่องจากถนน

^{๖๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ ๑ ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) บำรุงรักษาโครงสร้างต่าง ๆ ภายในตลาด ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ พัดลม ท่อน้ำประปา เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

(๒) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดประจำทุกแผง จัดให้มีการเก็บกวาดมูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจำ และดูแลที่รวบรวมมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลักษณะเสมอ

(๓) จัดให้มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

(๔) จัดให้มีการดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะ บ่อดักมูลฝอย บ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้ตลอดเวลา



มีระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นผลกระทบโดยปกติธรรมดาในการปรับปรุงพื้นถนน เพื่อป้องกันน้ำท่วม กรณีจึงถือว่าการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดพร้อมบ้านในซอยพัฒนานนท์ ๑ ถนนสรองประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมซอยพัฒนานนท์ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่นั้น เป็นซอยที่แยกมาจากถนนสรองคมน้ำซึ่งแยกมาจากถนนสรองประภาอีกทอดหนึ่งในเวลาต่อมา ได้มีการตัดถนนซอยก้านบังแยกจากถนนสรองประภาคู่ขนานกับถนนสรองคมน้ำเป็นเหตุให้ถนนซอยก้านบังมีระดับสูงกว่าซอยพัฒนานนท์ ๑ และมีการร้องเรียนจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในซอยพัฒนานนท์ ๑ ว่าถนนในซอยดังกล่าวมีน้ำท่วมขังเวลาฝนตก ต่อมาสำนักงานเขตดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ปรับปรุงซอยพัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออกแยกซอยก้านบัง เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสูงจากพื้นถนนเดิม ๓๕ เซนติเมตร ซึ่งเป็นเหตุให้ถนนในซอยพัฒนานนท์ ๑ มีระดับสูงกว่าบ้านของประชาชนส่วนมากที่อาศัยอยู่ในซอยดังกล่าว รวมทั้งบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปรับปรุงดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ต้องเช่าที่จอดรถในระหว่างการก่อสร้าง และต้องปรับปรุงถนนบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านให้สูงเท่ากับถนนที่ก่อสร้างใหม่ รวมทั้งวางท่อระบายน้ำและวางประตูรั้วใหม่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยเงินค่าเสียหายดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการปรับปรุงพื้นถนนพิพาทและวางท่อระบายน้ำโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๘ (๑)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้เป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี รวมถึงการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิในทรัพย์สินและสามารถใช้สอยทรัพย์สินได้เช่นเดิม

^{๑๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร



เพียงแต่ในกรณีของผู้ฟ้องคดีอาจได้รับผลกระทบจากการที่พื้นหน้าบ้านบริเวณที่จอดรถของตนมีระดับต่ำกว่าพื้นถนนที่ปรับปรุงเท่านั้น ซึ่งมีได้กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๓๓} และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^{๓๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ จุดประสงค์ในการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็เพื่อให้ระดับของพื้นถนนพืพาทและท่อระบายน้ำของถนนมีระดับสูงขึ้นจนเสมอกับถนนซอยก้านันปังเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมื่อฝนตก โดยที่ไม่ปรากฏว่ามีระดับความสูงเกินกว่ามาตรฐานความสูงของถนนในเขตกรุงเทพมหานครของเขตดอนเมืองแต่อย่างใด ซึ่งหากการปรับปรุงพื้นถนนดังกล่าวไม่ยกระดับถนนและท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิมให้เสมอกับถนนซอยก้านันปังก็จะเป็นเหตุให้ไม่อาจป้องกันน้ำที่จะไหลจากถนนซอยก้านันปังซึ่งมีระดับที่สูงกว่าลงมาท่วมซอยวัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออกและจะท่วมบ้านซึ่งมีความสูงระดับเดียวกับพื้นถนนซอยวัฒนานนท์ ๑ ฝั่งตะวันออกได้ รวมถึงไม่สามารถระบายน้ำจากถนนซอยพืพาทออกไปสู่ถนนซอยก้านันปังได้ เนื่องจากระดับท่อระบายน้ำต่ำกว่าระดับท่อระบายน้ำของถนนซอยก้านันปังอันจะเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหามิอาจบรรลู่วัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะได้ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการดำเนินการที่มีเหตุผล มีความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมซึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถึงหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองที่กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองเลือกใช้มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะที่สามารถดำเนินการให้บรรลู่วัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง โดยให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชนน้อยที่สุดเพียงเท่าที่จำเป็นนั้น เมื่อกรณีตามข้อเท็จจริง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่ในซอยพืพาท แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายจากการที่พื้นถนนมีระดับความสูงเพิ่มขึ้นจนเป็นผลให้น้ำท่วมซึ่งพื้นที่

^{๓๓-๓๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบทอดย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบทอดย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ



บริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ก็เป็นผลกระทบโดยปกติธรรมดาที่เกิดจากการปรับปรุงพื้นที่ถนนที่มีการยกระดับพื้นถนนและท่อระบายน้ำให้สูงกว่าเดิม ซึ่งถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงถนนโดยทั่วไปแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงถนนดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนของการกระทำทางปกครองและได้ดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชน ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๙/๒๕๕๖)

กรณีฟ้องคัดกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้ก่อสร้างทางเท้าโดยกำหนดเงื่อนไขให้เว้นทางเข้าออกบ้านซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงที่มีอยู่เดิม การฟ้องคัดกรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างทางเท้าโดยไม่เว้นทางเข้าออกของเจ้าของที่ดินที่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาต และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้เจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายโดยเสียสิทธิในการใช้ทางเข้าออกได้ตามปกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การสร้างทางเท้าดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน จึงต้องรื้อแก้ไขทางเท้าดังกล่าวโดยเว้นทางเข้าออกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และชดใช้ค่าเสียหายจากการที่เจ้าของที่ดินต้องทำทางเข้าออกใหม่ทดแทนทางเข้าออกเดิมที่ถูกปิดไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ปลูกบ้านพักอาศัยและค้าขายอยู่ในที่ดินโดยมีแนวเขตด้านทิศตะวันออกติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ (สงขลา-นครศรีธรรมราช) ซึ่งเป็นทางหลวง ๔ ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน มีคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง ลึกประมาณ ๑ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการแขวงการทางสงขลาเพื่อทำทางเชื่อมเข้าออกบ้านโดยการฝังท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และปรับไหล่ทางโดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเอง ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับอนุญาตจากแขวงการทางสงขลาให้ทำทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุญาตแขวงการทางสติงพระสร้างทางเท้าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ตอนทางแยกเข้าระโนด-สติงพระ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการแขวงการทางสงขลาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับปรุงทางเท้าทั้งสองข้างถนนโดยฝังบ้านและร้านค้าของผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้วัสดุเดิมที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทำไว้ เช่น ท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ เป็นวัสดุในการก่อสร้าง แต่ปรากฏว่าขอบทางเท้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้าง

สูงกว่าระดับไหล่ทางเดิมและปิดกั้นทางเข้าออกบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถนำรถเข้าออกได้เช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขโดยเว้นทางเข้าออกให้เหมือนเดิมและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อแก้ไขทางเท้าบริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แล้วทำทางเข้าออกบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้มีสภาพตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงสงขลาเดิม และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอค่าวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอค่าวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท ค่าถมผิวถนน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุทำทางเข้าบ้าน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ขอค่าวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๔,๓๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ขอค่าวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๔,๓๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างทางเท้าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขออนุญาตต่อแขวงทางหลวงสงขลา และผู้มีอำนาจตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างทางเท้าริมทางหลวงตามเงื่อนไขที่แขวงทางหลวงสงขลากำหนดตามหนังสืออนุญาต โดยมีเงื่อนไข ข้อ ๑ กำหนดว่าห้ามเปิดทางเข้าออกบ้านเรือนริมเขตทางหลวงบริเวณที่ขออนุญาต เว้นแต่ทางเข้าออกที่ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงหรือทางสาธารณะที่มีอยู่เดิม เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงสงขลาให้ก่อสร้างทางเข้าออกกว้างประมาณ ๓-๔ เมตร เพื่อเชื่อมต่อบ้านพักกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลา ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ในการก่อสร้างทางเท้าที่พิพาทนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีกลับดำเนินการก่อสร้างทางเท้าดังกล่าวโดยมิได้เว้นช่องทางเข้าออกบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไว้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำการผิดเงื่อนไขที่กำหนดตามหนังสืออนุญาตของแขวงทางหลวงสงขลา การก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เพราะสิทธิในการใช้ทางเข้าออกบ้านพักได้ตามปกติตามที่แขวงทางหลวงสงขลาได้อนุญาตไว้ และยังเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่เว้นทางเข้าออกบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรื้อแก้ไขทางเท้าดังกล่าวเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกบ้านพัก



ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ได้อำนาจจากแขวงทางหลวงสงขลาเดิมเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ทำให้ทางเท้าดังกล่าวต้องเสียประโยชน์ไปทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าเสียหายจากการวางท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ และการถมผิวถนน รวมทั้งค่าวัสดุจากการทำทางขึ้นบนทางนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นผู้ต้องออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างดังกล่าวเอง แต่เป็นการกระทำในเขตทางหลวงแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนโดยทั่วไป จึงถือเป็นภาระการเสียสละทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพื่อประโยชน์สาธารณะ อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำทางเท้าแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนโดยทั่วไปก็ยังใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายสำหรับการก่อสร้างทางเข้าออกที่ได้ทำไปแล้วก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างทางเท้าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ได้ แต่สำหรับค่าวัสดุทำทางเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำเป็นต้องทำทางเข้าออกใหม่เพื่อให้รถยนต์สามารถเข้าออกบ้านเรือนที่พักอาศัยได้ตามเดิมภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีทำทางเท้าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ แล้ว จึงเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้จ่ายไป อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อแก้ไขทางเท้าบริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วทำทางเข้าออกบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้มีสภาพตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงสงขลาเดิม และจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๐/๒๕๕๖)

กรุงเทพมหานครมีอำนาจเกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร ตามมาตรา ๘๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในอันที่จะกำหนดแบบแปลนและแบบรูปของทางบกที่จะทำการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งรวมถึงการกำหนดแบบและแก้ไขรูปแบบในการก่อสร้างสะพานด้วย ดังนั้น การที่กรุงเทพมหานครแก้ไขแบบแปลนสะพานให้สูงขึ้น ทำให้มีเชิงลาดสะพานยาวขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว โดยไม่ปรากฏว่าแบบก่อสร้างดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และการดำเนินการแก้ไขรูปแบบก็ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ และตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบกับการก่อสร้างสะพานก็ได้กระทำการที่ดินสาธารณะโดยไม่ได้รื้อล้างที่ดินของเอกชน แม้ว่า จะมีเจ้าของที่ดินที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับการจากการก่อสร้างสะพานเนื่องจากทำให้ที่ดินถูกบดบัง แต่เมื่อที่ดินส่วนที่ถูกบดบังเป็นเพียงที่ดินส่วนน้อย อีกทั้ง เจ้าของที่ดินก็ได้รับประโยชน์จากการขยายถนนเนื่องจากมีที่ดินส่วนที่ติดถนนเป็นส่วนใหญ่

เมื่อคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินดังกล่าวได้รับแล้ว การแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างสะพานและการดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิดในอันที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางราชการได้ก่อสร้างถนนชนิดใหม่เป็นถนนลาดยางตัดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ทำให้ที่ดินดังกล่าวถูกแบ่งเป็น ๒ แปลง คือ แปลงด้านทิศตะวันตกและแปลงด้านทิศตะวันออกของถนนชนิดใหม่ ในช่วงแรกที่มีการก่อสร้างถนนชนิดใหม่ได้ก่อสร้างถนนเพียง ๒ ช่องจราจร กว้างประมาณ ๗ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละประมาณ ๑ เมตร รวมกว้างประมาณ ๙ เมตร และมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามมีความกว้างเท่ากับพื้นผิวถนนยาวประมาณ ๑๒ เมตร ต่อมา กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคลองสามวา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ) ได้จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนชนิดใหม่ มีการขยายถนนเขตทางกว้าง ๓๐ เมตร ผิวจราจร ๖ ช่อง มีเกาะกลางทางเท้ากว้างด้านละ ๓ เมตร พร้อมกับขยายสะพานข้ามคลองสามให้มีความกว้างเท่ากับพื้นผิวถนนและมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ในช่วงระหว่างการก่อสร้างประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ในขณะนั้น ได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขรูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามให้สูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถเข้าออกได้สะดวก และสามารถนำรถบรรทุกพืชผลการเกษตรของประชาชนออกมาขายได้ โดยให้มีจุดกลับรถได้สะพาน (U-TURN) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้แก้ไขแบบก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามให้มีความสูง ๓.๕๐ เมตร และให้ก่อสร้างถนนซึ่งจะต้องทำการเวนคืนที่ดินข้างสะพานเพิ่มอีกข้างละประมาณ ๕ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามตามแบบใหม่จนแล้วเสร็จ โดยในการดำเนินการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รื้อย้ายเสาไฟฟ้าเดิมและปักเสาไฟฟ้าใหม่รื้อล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า การดำเนินการปรับปรุงขยายถนนชนิดใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทำให้ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายในการสร้างถนนรื้อล้าเข้ามาในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายในกรณีที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ราคาลดลงจากการสร้างสะพานเป็นเงิน ๓๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งหมด ๓๖๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และปรับที่ดินให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ก่อสร้างเป็นถนนชั่วคราว (ทางเบี่ยงจราจร) ทั้งสองเส้นให้อยู่ในสภาพเดิม



ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่รูกำลังที่ดินของผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามแบบก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนของถนนเชิงลาดสะพานเพื่อใช้เป็นทางกลับรถ (U-TURN) ได้ระบุไว้ว่า ดัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ประกอบกับราษฎรในบริเวณที่พิพาทจำนวน ๖ ราย ได้ให้การต่อศาลว่า ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ริมคลองสามและบริเวณใกล้เคียงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างถนนดินสำหรับใช้เป็นทางกลับรถ และเป็นทางเข้า-ออกทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของสองข้างถนนนิมิตใหม่ช่วงบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองสาม ปรากฏตามบันทึกถ้อยคำ (ป.ค.๑๔) ประกอบกับพยานบุคคลบางส่วนที่ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลก็ไม่มีผู้ใดยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง จึงมีเหตุที่ควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้เป็นผู้สร้างถนนดินเพื่อเป็นทางกลับรถ (U-TURN) ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กล่าวอ้างแต่อย่างใด สำหรับในส่วนของถนนซึ่งเป็นทางชั่วคราว (ทางเบี่ยงจราจร) นั้น เห็นว่า ในการขยายถนนนิมิตใหม่และสะพานข้ามคลองสาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้การจัดทางเบี่ยงจราจรโดยวิธีก่อสร้างสะพานด้านข้างทั้งสองข้างก่อน ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างให้รถวิ่งบนถนนและสะพานเดิม เมื่อก่อสร้างสะพานด้านข้างเสร็จแล้วจึงเบี่ยงจราจรไปวิ่งบนสะพานที่ก่อสร้างเสร็จ แล้วจึงทำการทุบรื้อทั้งสะพานเดิมซึ่งอยู่ส่วนกลางออก และทำการก่อสร้างสะพานส่วนกลางใหม่มาเชื่อมต่อกับสะพานด้านข้างทั้งสองข้างที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ดังนั้น ในส่วนของประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางดังกล่าวจึงสามารถใช้สะพานเดิมหรือสะพานที่ก่อสร้างเสร็จ แล้วแต่กรณี ในการสัญจรไปมาได้ คงมีแต่ราษฎรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณคลองสามเท่านั้นที่อาจมีปัญหาในการเข้าออกถนนนิมิตใหม่ จึงทำถนนชั่วคราวเชื่อมต่อกับถนนนิมิตใหม่ในขณะที่มีการก่อสร้าง โดยมีราษฎรในบริเวณที่พิพาทบางรายให้ถ้อยคำ (ป.ค.๑๔) ว่า เมื่อมีการขยายถนนนิมิตใหม่เต็มเขตทาง ราษฎรจึงได้ใช้ทางเข้า-ออกโดยผ่านที่ดินของนาย ฉ. ก่อนตกทอดมายังนางสาว ต. ทายาทผู้รับพินัยกรรม และเมื่อนางสาว ต. ถึงแก่ความตาย ได้ตกทอดมายังผู้ฟ้องคดีทั้งสี่โดยทางพินัยกรรม โดยได้เคยมีการเจรจาขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าวจากผู้ดูแลแล้ว ประกอบกับพยานบุคคลที่ได้ให้การเป็นหนังสือต่อศาลและราษฎรในบริเวณที่พิพาทได้ให้ถ้อยคำ (ป.ค.๑๔) ต่อเจ้าหน้าที่ ไม่มีผู้ใดยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางเบี่ยงแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่มีพยานหลักฐานใดมายืนยันต่อศาลได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้สร้างถนนดังกล่าว กรณีจึงมีเหตุเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้เป็นผู้ก่อสร้างถนนเป็นทางชั่วคราว (ทางเบี่ยงจราจร) แต่อย่างใด

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้แก้ไขแบบแปลนสะพานข้ามคลองสามให้สูงขึ้น ทำให้มีเชิงลาดสะพานยาวขึ้นและบดบังที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิศวกรรมจราจร ตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๗)^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวย่อมหมายความรวมถึงการกำหนดแบบแปลนและแบบรูปของทางบกที่จะทำการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำหนดแบบและแก้ไขรูปแบบในการก่อสร้างสะพาน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการร้องขอจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี ในขณะนั้น โดยขอให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามให้สูงขึ้นและให้มีถนนกลับรถใต้สะพาน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถเข้า-ออกได้สะดวก และสามารถนำรถบรรทุกพืชผลการเกษตรออกมาขายได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นดังกล่าวแล้ว จึงได้ทำการแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสามให้มีความสูง ๓.๕๐ เมตร ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าแบบก่อสร้างดังกล่าวไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และการดำเนินการแก้ไขรูปแบบก็ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการและตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างสะพานตามรูปแบบใหม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน การแก้ไขจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณคลองสาม อีกทั้ง การก่อสร้างสะพานก็ได้กระทำบนที่ดินสาธารณะโดยไม่ได้รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ก็ได้รับประโยชน์จากการขยายถนนใหม่เนื่องจากมีที่ดินส่วนที่ติดถนนเป็นส่วนใหญ่ ที่ดินส่วนที่ถูกบดบังโดยสะพานข้ามคลองสามเป็นเพียงที่ดินส่วนน้อยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ต้องได้รับผลกระทบหรือต้องรับภาระบ้าง เมื่อคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแล้ว จึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แต่อย่างใด

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๙/๒๕๕๗)

^{๔๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ | ๒) การวิศวกรรมจราจร |
| ๓) การวิศวกรรมจราจร | |

